

1501393-89.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... e irrecorríveis pela prática de delitos de roubo majorado (autos nº 0016188-84.2007.8.26.0564 - 3ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em novembro de 2008. Pena extinta em 15/08/2016 e autos nº 0070156-85.2002.8.26.0564 - 2ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em outubro de 2003. Pena extinta em 08/07/2015, cf. certidão criminal às págs.40/42, certidão de objeto e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501393-89.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501393-89.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188698/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 19013820 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2380/21/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2188698 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO EVANGELISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

ADRIANO EVANGELISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 13 de julho de 2021, por volta das 05h30min, na Rua Dom Miguel, nº 490, bairro Nova Petrópolis, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) batente de alumínio de portão, avaliado em R\$ 150,00 (cento

e cinquenta reais), pertencente à vítima Sérgio Santo Magri.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, ADRIANO, agindo com ânimo de assenhoramento definitivo e aproveitando-se da menor vigilância e reduzida movimentação de pessoas no local, subtraiu o batente de alumínio do portão do imóvel da vítima, onde funcionam uma oficina e uma corretora.

Ocorre que a vítima, ao visualizar imagens das câmeras de segurança existentes em seu estabelecimento, constatou a ação criminosa, razão pela qual se dirigiu ao local dos fatos e conseguiu deter ADRIANO, que levava consigo as barras de metal.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu ADRIANO à Delegacia de Polícia.

Indagado, ADRIANO confessou formalmente a prática do delito.

Acompanhada por inquérito policial (págs.04/56), a denúncia foi recebida às págs. 90/92. Citado por edital (págs. 135), o réu não compareceu espontaneamente aos autos e tampouco constituiu advogado nos autos, tendo sido suspensos o prazo prescricional e a marcha processual nos termos do artigo 366 do CPP (págs.136 e 137). Foi decretada a prisão preventiva do acusado (págs.144/146), após requerimento ministerial (pág.143), por descumprimento das medidas cautelares que substituíram a prisão preventiva.

Cumprido o mandado de prisão preventiva (págs.193/195), o réu foi citado pessoalmente (pág.207) e apresentou resposta à acusação a pág.215. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.219/220) e retomados o andamento processual e do prazo prescricional, em instrução foram ouvidos vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva do policial militar Vitor Hugo Mendonça Soares.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado pelo crime de furto simples consumado, com elevação da pena base e reconhecimento da reincidência, fixando-se o regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tentativa.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares da tentativa de crime de furto simples (afastado o repouso noturno), não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos de exibição, apreensão e entrega de pág.15 (batentes de alumínio) e de avaliação de págs.16/17, bem como na imagem de pág.33 e no laudo do local dos fatos juntado às págs.82/86.

Quanto à autoria, na fase policial o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia (pág.09):

“que subtraiu o batente do portão de um imóvel e que carregava consigo tal objeto, pela via pública, quando foi detido por uma pessoa que dizia ser o proprietário do bem. Chegaram ao local policiais militares e o conduziram a esta unidade de Polícia Judiciária. Afirma que hoje foi a primeira vez em que esteve no imóvel de onde subtraíra os objetos encontrados em seu poder”.

Em Juízo, retratou-se.

Afirmou que trabalha com reciclagem e passava pelo local do fato quando avistou, jogados em terreno baldio localizado na frente do imóvel da vítima, os batentes de alumínio. Colocou-os em carrinho de supermercado e deixava o local quando foi abordado pelo proprietário do imóvel.

A retratação da confissão policial não produz efeitos por si mesma. Cumpre ser acompanhada de provas elidentes, pois o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na Delegacia ou em Juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências.

Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão

extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada a responsabilidade penal do agravante. 3. Agravo regimental improvido” (STJ AgRg no AREsp 195746/RN Rel. Min. Campos Marques j. 21/02/2013):

No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada” (STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011).

Esse é o caso dos autos, em que a confissão extrajudicial vem confirmada pelo relato da vítima e da testemunha.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Sérgio Santo Magri narrou os lances da tentativa do crime de furto praticado pelo acusado e espancou qualquer dúvida acerca da autoria:

É proprietário do imóvel onde funciona uma oficina mecânica e uma corretora. Quinze dias antes dos fatos dois indivíduos tinham subtraído portão metálico, maquinários da oficina, dentre outros bens, do local, conforme imagens gravadas por câmeras de segurança (foi lavrado boletim de ocorrência próprio).

Atento, na data do fato ouviu dispositivo sonoro da câmera de segurança e visualizou o acusado subtraindo os batentes do portão de alumínio. Buscava, ainda, levar o portão grande, também de metal. Dirigiu-se ao local e acionou a Polícia Militar. Localizou o acusado em poder das barras de metal do batente do portão, que já tinham sido colocadas no carrinho que portava, cinco a seis metros do local do crime.

Embora a vítima tenha declarado que, em razão do tempo, não tinha mais condições de efetuar o reconhecimento do autor do crime em Juízo, confirmou ter reconhecido, sem dúvida, o rapaz preso como sendo o autor do crime.

Era o mesmo indivíduo que tinha visualizado pelas câmeras de segurança instaladas no imóvel.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de furto, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório,

sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

As palavras do ofendido foram corroboradas no depoimento do policial militar Bruno Rafael Silva Feitoza, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data do fato:

Foi acionado, via COPOM, em razão de furto em andamento no local do fato. Para lá se dirigiu e localizou o réu, indicado pelo proprietário do imóvel onde o crime havia ocorrido. A vítima relatou ter visualizado o réu subtraindo barras de metal do batente do portão do imóvel, o que visualizara por meio de câmeras de segurança instaladas no local.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

Embora na capitulação da denúncia tenha constado o caput do artigo 155 do Código Penal, constou expressamente da inicial que o acusado agiu "com ânimo de assenhoramento definitivo e aproveitando-se da menor vigilância e reduzida movimentação de pessoas no local". A hora do crime também foi indicada: 05h30min. Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, sendo que a circunstância de ter praticado o crime durante o repouso noturno veio expressamente nela descrita.

Superada a questão processual, é fato que o intuito da previsão legal (§1º do artigo 155 do Código Penal) é apenas mais severamente aquele que ataca o patrimônio desguarnecido, pois a vítima (inclusive estabelecimento comercial, representando por funcionários) e populares repousam. Os bens estão mais vulneráveis à incursão do agente porque as pessoas estão menos atentas.

No tocante ao horário de aplicação do repouso noturno, o Superior Tribunal de Justiça entende que este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e desperta para a vida cotidiana. Sendo assim, não há um horário prefixado. Atenta-se às características intrínsecas da vida cotidiana da localidade.

Na hipótese dos autos, o delito ocorreu por volta de 05h30min.

Ocorre que a própria vítima informou que, embora residencial o bairro onde situado o imóvel, há hospital próximo e circulação de ambulâncias e pessoas pelo local no horário do crime, sendo que populares teriam, inclusive, visualizado a ação criminosa perpetrada pelo acusado.

Não incide, portanto, a circunstâncias que agrava a pena.

Opera-se, outrossim, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada do delito de furto. O acusado retirou as barras de metal do batente do portão e foi detido logo em seguida, quando deixava o local (segundo a vítima, cinco ou seis metros do imóvel), não tendo havido tempo hábil para inversão da detecção em posse por circunstância foi alheia à vontade do réu.

Não há crime impossível. O meio empregado pelo agente não foi inidôneo. O proprietário do imóvel em momento algum interferiu na conduta do furtador, que agiu

espontaneamente e, se não tivesse sido surpreendido em ação, teria tranquilamente consumado o delito.

A vítima não estava no local e descobriu o crime porque acionado sinal sonoro do sistema de segurança. Teve que se deslocar ao local, mas conseguiu interferir no iter criminoso, impedindo a consumação do delito por circunstância alheia à vontade do agente, o que configura a tentativa.

O método utilizado pelo réu se mostrava plenamente capaz de atingir seu objetivo, de modo que não se pode identificar, na espécie, a ineficácia absoluta do meio empregado.

A consumação do furto pode ocorrer em casos de falha do próprio sistema de segurança, desatenção daqueles que a realizam.

No caso dos autos, o réu poderia ter perfeitamente ter fugido do local sem que fosse capturado.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido que:

"No crime impossível, enquanto se desenrola a ação do agente ela não sofre interferência alheia, ao passo que na tentativa quase sempre a ação é interrompida por injunção externa. Nesta, também, o resultado delituoso é sempre possível, porque os meios empregados são, por sua natureza, idôneos, e o objeto contra o qual dirigiu sua conduta é 'um bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão', ao passo que, naquele, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios, isto é, a bens jurídicos que não comportam ofensa ou perigo de ofensa, inviabiliza o resultado delituoso" (Rel. JOSÉ HABICE - RJDTCRIM 08/100).

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. Ora, a inexpressividade do valor do bem subtraído ou a ausência de prejuízo da vítima não autorizam, por si sós, o acolhimento de tal tese defensiva.

Não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta do agente. Realmente, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, o princípio da insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado apenas e tão somente com base no valor da coisa subtraída.

Devem ser considerados, também, outros requisitos, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido: STF - HC 98.152, rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012-RS, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772-RS, 1ª T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.11.2009, v.u.; RHC 103552/DF, 2ª T., rel. Min. Eros Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96757/RS, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.09, v.u.; STJ HC 83.027-PE, 6ª T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 16.09.09, v.u.

No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem simultaneamente presentes. Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada, por indivíduo que se dedica à prática de crime patrimonial como meio de vida.

O valor, outrossim, não é irrisório.

Não incide a benesse do furto privilegiado. O réu ostenta antecedentes criminais e é reincidente. Não preenche os predicados legais.

Dessarte, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado. Adriano ostenta condenações anteriores e irrecorríveis pela prática de delitos de roubo majorado (autos nº 0016188-84.2007.8.26.0564 - 3ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em novembro de 2008. Pena extinta em 15/08/2016 e autos nº 0070156-85.2002.8.26.0564 - 2ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em outubro de 2003. Pena extinta em 08/07/2015, cf. certidão criminal às págs.40/42, certidão de objeto e pé a pág.111 e F.A às págs.43/52).

Foi condenado por furto praticado antes do fato em apreço (autos nº 1501860-39.2019 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Condenação em Primeira Instância, cf. certidão criminal às págs.40/42 e cópia da sentença às págs.223/234).

Após ter sido beneficiado com a liberdade provisória neste feito (custódia -

decisão às págs.67/69), foi preso novamente em flagrante por outro crime de furto (págs.182/185).

Nota-se que o acusado fez da prática de delitos patrimoniais o seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à atividade ilícita.

As desfavoráveis condições subjetivas ofertadas pelo acusado não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/4, o que perfaz 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Reincidente (autos nº 0060279-94.2003.8.26.0050. Crime de roubo majorado - 11ª Vara Criminal da Capital. Trânsito em julgado para a defesa em 31/03/2005. Pena extinta em 18/01/2017, cf. certidões às págs.40/42 e 217/218 e F.A às págs.43/52), elevo a pena do réu em 1/6, fixando-a em 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Não incidem atenuantes.

Inexiste bis in idem pelo reconhecimento de antecedentes criminais na primeira fase e da reincidência na segunda etapa da dosimetria, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Observo, quanto às penas extintas por indulto, que nos termos da Súmula nº 631 do C. STJ o instituto não atinge os efeitos secundários da condenação.

Não incidem causas de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa, pondero o quase completo iter criminis percorrido. O agente subtraiu as barras de metal do portão e foi surpreendido pelo proprietário quando chegava à esquina da rua onde se localiza o imóvel, cinco a seis metros do local do crime, perdendo a detenção do bem por circunstância alheia à sua vontade. Assim, reduzo a reprimenda no patamar mínimo (1/3), o que perfaz 11 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 09 dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena, fixo o regime inicial fechado.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a personalidade voltada para a prática ininterrupta de crimes patrimoniais, circunstância que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpr salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes patrimoniais pelo réu, que deles fez o seu meio de vida, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade intermediária.

O acusado ostenta diversas condenações irrecorríveis por delito de roubo. É reincidente.

Além dos delitos que configuram antecedentes criminais e geram reincidência (autos nº 0016188-84.2007.8.26.0564 - 3ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em novembro de 2008. Pena extinta em 15/08/2016; autos nº 0070156-85.2002.8.26.0564 - 2ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em outubro de 2003. Pena extinta em 08/07/2015, e autos nº 0060279-94.2003.8.26.0050. Crime de roubo majorado - 11ª

Vara Criminal da Capital. Trânsito em julgado para a defesa em 31/03/2005. Pena extinta em 18/01/2017, cf. certidões às págs.40/42 e 217/218 e F.A às págs.43/52), ostenta condenação em Primeira Instância por crime de furto recente (autos nº 1501860-39.2019 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Condenação em Primeira Instância, cf. certidão criminal às págs.40/42 e cópia da sentença às págs.223/234) e foi preso em flagrante por crime de furto que teria perpetrado após os fatos apurados nestes autos (págs.182/185).

Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu ADRIANO EVANGELISTA DA SILVA, qualificado às págs.34/39, como incurso no artigo no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu respondeu ao processo preso (prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares - págs. 144/146).

Mantenho a prisão preventiva do acusado. Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, permanecem os requisitos da custódia cautelar.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no depoimento do policial militar e na presente condenação. O periculum libertatis vê-se configurado nas desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que se dedica à prática ininterrupta de crimes patrimoniais e é reincidente.

O delito apurado nestes autos não configura mero desvio na vida do acusado, que demonstra periculosidade diferenciada e que em liberdade reiterará a conduta.

Mister garantir a ordem pública.

Além de ostentar antecedentes criminais e ser reincidente, o acusado ostenta condenação em Primeira Instância por crime de furto recente (autos nº 1501860-39.2019 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Condenação em Primeira Instância, cf. certidão criminal às págs.40/42 e cópia da sentença às págs.223/234) e foi preso em flagrante por outro delito de furto que teria perpetrado após os fatos apurados nestes autos (págs.182/185), justamente porque beneficiado com a liberdade provisória neste feito.

Antes deste novo delito que lhe foi imputado, já havia sido decretada a prisão preventiva por este Juízo justamente por descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva.

Portanto, as medidas cautelares previstas na legislação processual não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
 - c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento;
- Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA